

주 의

제 목 시험용 가스 연간 단가계약 체결 부적정
소 관 부 서 ○○○○○본부, ◎◎◎◎본부
내 용

「계약사무규칙」 제6조(계약의 방법) 및 「계약사무규정」 제8조(계약의 방법)에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 하나, 계약의 목적·성질·규모 및 지역 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 「계약사무규칙」 제8조 및 「국가계약법 시행령」 제26조에 따라 수의계약을 체결할 수 있다.

또한, 「국가계약법 시행령」 제30조(견적서의 제출요구)에 따라 추정가격이 2천만원을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 통해 2인 이상으로부터 견적을 받아 수의계약을 체결해야 한다.

「공공감사에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행령 제13조 및 「감사직무규정」 제3조에 따르면 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 그 밖에 소속 기관의 장이 필요하다고 인정하는 업무 등을 집행하는 부서의 장은 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 하여야 하고, 감사직무규정 [별표 1]에는 예정가격 10,000천원을 초과하는 계약의 체결 및 계약의 주요 변경에 관한 사항에 대해 일상감사를 받도록 범위 및 절차를 규정하고 있다.

그런데 ○○○○○본부와 ◎◎◎◎본부는 “2022년 시험용가스 연간 단가계약”(계약금액 32,824천원) 및 “2021년 시험용가스 연간 단가계약”(계

약금액 24,060천원)을 체결하면서 전자조달시스템을 통해 2인 이상으로부터 견적을 받아 계약상대자를 결정해야 했음에도 자체적으로 견적서를 받아 수의계약을 체결하였다.

또한, ○○○○○본부는 예정가격 1천만원 이상의 계약 체결로 감사직무 규정 제3조에 따라 일상감사 대상 업무 범위에 해당하나, 일상감사를 수감하지 않고 계약을 체결하였다.

조치할 사항

○○○○○본부장, ◎◎◎◎본부장은 2천만원 이상 초과하는 수의계약 체결 시 전자조달시스템을 통해 견적을 제출받아 계약상대자를 결정하여 관련 법령 및 규정을 준수하시기 바랍니다. (주의)

○○○○○본부장은 일상감사는 주요 회계업무의 적법성·타당성 점검을 위한 중요한 예방 감사로써, 관련 규정에 따라 일상감사를 철저히 수감하시기 바랍니다. (주의)